

1501545-18.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094043/2022 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 24113218 -

01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2094043 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALECSANDRO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501545-18.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501545-18.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094043/2022 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 24113218 -

01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2094043 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALECSANDRO BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a ALECSANDRO BUENO, (com qualificação à fl. 28) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei

11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 06/04/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 06 de abril de 2022, por volta de 08h30min, na Rua Rocha Pombo, nº 40, Jardim Batagin, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d

Óeste, ALECSANDRO BUENO, qualificado a fls. 25, trazia consigo, para fins de comercialização, 15 pedras de crack, pesando aproximadamente 2,9 gramas de massa líquida (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação preliminar de fls. 12/13 e exame químico toxicológico definitivo de fls. 79/80), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 84/85); 2) o recebimento da denúncia (fls. 169/173) em 08/06/2022; 3) a defesa (fls. 62/66 e 113/126); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 7, 9 e 10). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 5/6); boletim de ocorrência (fls. 11/12); auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 15/16); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 108/110).

2.2. Da autoria.

As testemunhas Juciê e Michel, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que: Estavam em patrulhamento pela Rua Rocha Pombo, no bairro Jd Batagim, área de incidência de tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo, o qual ao notar a aproximação da guarnição, apertou mais uma das mãos e tentou deixar o local em desabalada carreira, chamando para si a atenção do depoente e seu parceiro Michel, os quais o abordaram logo em seguida, quando o identificaram como Alecsandro Bueno e o submeteram a busca pessoal, encontrando em sua mão 15 porções de crack, em seus bolsos encontraram R\$ 215,05 e um cartão bancário em nome do correntista Edson Carlos Soares. Questionado Alecsandro alegou que as drogas destinavam-se ao seu consumo. Informou que o dinheiro é proveniente de um benefício que recebe da previdência social e que o cartão bancário lhe foi entregue pelo tal Edson que lhe pediu para comprar uma caixa de cerveja, um maço de cigarros e um isqueiro. Havia uma moça próxima, que saiu correndo e não foi possível aborda-la. Há Não conhecia o réu aqui presente antes dos fatos aqui tratados. Na Delegacia o réu acabou confidenciando que havia adquirido as drogas de uma traficante, mulher, que seria ruiva ou que estaria com os cabelos ruivos. Por sua vez, o acusado ALECSANDRO BUENO, solo policial, negou a prática do crime. Asseverou que: "estava caminhando pelo bairro Jd Batagim quando foi abordado por policiais militares que encontraram em seu poder 15 porções de "crack", cujas pedras havia comprado anteriormente de uma "mulher ruiva", cujo nome prefere não revelar. Pagou o entorpecente com recursos de seu benefício recebido da previdência social. Desse montante, restou os R\$ 215,05, dinheiro que foi encontrado pelos policiais militares. O cartão bancário é de seu conhecido Edson, que lhe entregou, em sua casa, para que comprasse uma caixa de cerveja, um maço de cigarros e um isqueiro. Iriam consumir as pedras de crack em conjunto na casa do interrogando. Não sabe dizer onde Edson mora. Foi detido e trazido para esta unidade policial."

Em juízo, novamente negou a traficância. Adquiriu os entorpecentes para seu uso, já

que é viciado em crack e faz uso desta droga há mais de 20 anos. Recebe benefício previdenciário e adquiriu entorpecentes com esse dinheiro.

Concluída a instrução probatória, entendo que pelas circunstâncias da prisão do réu, é caso de desclassificação para o crime definido no art. 28 "caput" da Lei nº 11.343/06. Com efeito, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo o réu negou a traficância, afirmando ser usuário de droga (crack). Verifica-se que, de fato recebe benefício previdenciário e havia recebido o benefício dois dias antes (fl. 127/128), de modo que, realmente, possuía renda para adquirir o entorpecente apreendido com ele. Ademais, a abordagem foi casual, não havia notícias da prática de crime pelo réu, e o próprio policial informou que havia uma mulher no local, conhecida pela prática do tráfico, que conseguiu correr e não foi abordada, a corroborar a versão do réu de que teria adquirido os entorpecentes dessa mulher, para uso próprio, de maneira que a desclassificação, como mencionado, se impõe. Por fim, não há falar em princípio da insignificância no presente caso, incompatível com o delito imputado (o uso de entorpecente ainda é considerado crime pelo nosso ordenamento jurídico), bem como com a quantidade e natureza da droga apreendida (crack, com alto potencial destrutivo à saúde do indivíduo).
Passo a dosar a pena: Considerando que o réu é tecnicamente primário, bem como a sua confissão, aplico as penas de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas.

Capítulo IV - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida contra ALECSANDRO BUENO (com qualificação à fl. 28) à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2) Promovam-se as anotações de estilo; 3) Expeçam-se as comunicações necessárias.

Determino a destruição do entorpecente, caso ainda não realizada. Determino, ainda, a restituição da quantia em dinheiro apreendida com o réu, já que comprovou a sua origem lícita (fls. 127/128). Publicada em audiência, saem as partes intimadas.
NADA MAIS.

Santa Bárbara d'Oeste, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA